

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2588/2545

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

บริษัท เงินทุเกียรตินาคิน จำกัด

(มหาชน

ผู้ร้อง

นาย ธงชัย ดวงดาว กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 36

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 มาตรา 30

พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฯ มาตรา 30 วรรคสอง กำหนดให้บุคคลที่อ้างเป็นเจ้าของต้องยื่นคำร้องขอเข้ามาในคดี ก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ไม่ว่าในคดีนั้นจะปรากฏตัวบุคคลซึ่งอาจเชื่อได้ว่าเป็นเจ้าของหรือไม่ก็ตาม การที่ผู้ร้องมายื่นคำร้องเมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับ รณนัตตามคำร้องของโจทก์และคดีถึงที่สุดแล้วจึงต้องห้ามตามกฎหมายดังกล่าว ทั้งตามมาตรา 30 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัตินี้ ยังบัญญัติห้ามมิให้นำประมวล กฎหมายอาญามาตรา 36 มาใช้บังคับด้วย ผู้ร้องจึงไม่อาจอ้างเหตุว่าไม่รู้เห็นเป็นใจ ด้วยในการกระทำความผิดมาขอคืนรณนัตที่ศาลรับได้

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองในความผิดฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนอันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน และโจทก์ยื่นคำร้องเป็นคดีนี้ ขอให้ริบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าหมายเลขตัวรถ 4 เอพี 036442 หมายเลขเครื่องยนต์ 4 เอพี 036442 จำนวน 1 คัน รถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน (ป้ายแดง) บ - 0058 สุโขทัย จำนวน 1 คัน รถยนต์กระบะยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน บ - 6816 กำแพงเพชร จำนวน 1 คัน และโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อโนเกียหมายเลข 01 - 9715054 จำนวน 1 เครื่องให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 30, 31 โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประกาศหนังสือพิมพ์โดยชอบแล้ว

จำเลยที่ 2 และนางสาวลักษมี ดวงดาว ยื่นคำคัดค้านว่ารถจักรยานยนต์เป็นของนางสาวลักษมี ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นของจำเลยที่ 2 ทรัพย์สินทั้งสองรายการไม่ใช่ทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดหรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด ขอให้คืนทรัพย์สินทั้งสองรายการแก่บุคคลทั้งสอง

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วมีคำสั่งให้ริบรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้าหมายเลขทะเบียน(ป้ายแดง) ก - 0058 สุโขทัย จำนวน 1 คัน รถยนต์กระบะยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียนบ - 6816 กำแพงเพชร จำนวน 1 คัน ให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 30, 31 และมีคำสั่งให้ยกคำร้องของโจทก์ในส่วนที่ขอให้ริบรถจักรยานยนต์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลางให้คืนรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าหมายเลขตัวรถ 4 เอพี - 036442 หมายเลขเครื่องยนต์ 4 เอพี - 036442 จำนวน 1 คันแก่นางสาวลักษมีและคืนโทรศัพท์

เคลื่อนที่ยี่ห้อยโนเกียหมายเลข 01 - 9715054 จำนวน 1 เครื่อง แก่จำเลยที่ 2 คดีถึงที่สุดแล้ว

บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ผู้ร้องยื่นคำร้องขอคืนรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้าหมายเลขทะเบียน (ป้ายแดง) ก - 0058 สุโขทัย โดยอ้างว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถคันดังกล่าว

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องเนื่องจากยื่นพ้นระยะเวลาตามมาตรา 30 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2535

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "การยื่นคำร้องขอเข้ามาในคดีในกรณีเช่นนี้ มาตรา 30 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 บัญญัติว่า บุคคลที่อ้างเป็นเจ้าของต้องยื่นคำร้องขอเข้ามาในคดีก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ทั้งนี้ไม่ว่าในคดีดังกล่าวจะปรากฏตัวบุคคลซึ่งอาจเชื่อได้ว่าเป็นเจ้าของหรือไม่ก็ตาม ผู้ร้องมายื่นคำร้องเมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งริบรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้าหมายเลขทะเบียน (ป้ายแดง) ก - 0058 สุโขทัย ตามคำร้องของโจทก์และคดีถึงที่สุดแล้ว จึงต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ทั้งตามมาตรา 30 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ยังบัญญัติห้ามมิให้นำมาตรา 36 แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ ผู้ร้องจึงไม่อาจอ้างเหตุว่าไม่รู้เห็นเป็นใจด้วย

ในการกระทำความผิดมาขอคืนรถยนต์ดังกล่าวที่ศาลสั่งริบได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษา
มาชอบแล้ว ฎีกาผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ศุภชัย ภู่งาม-วีระศักดิ์ รุ่งรัตน์-วิบูลย์ มีอาสา)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>